【書類名】　意見書
【整理番号】　X2J-5236
【提出日】　令和 8年 9月30日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81197
【特許出願人】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　140631
【意見の内容】
１．拒絶理由の内容
　審査官殿は、令和８年３月３０日（発送日）付の拒絶理由通知書において、拒絶理由１として、本願の一部の特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない旨挙げられました。
また、審査官殿は、下記引用文献１および引用文献２を参照され、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないと認定されました。
　　引用文献１.特開2002-16614号公報
　　引用文献２.特開2012-101788号公報
　かかる拒絶理由通知書を受けて、本願出願人は、本意見書と同日付提出の手続補正書において、本願の特許請求の範囲の記載を適宜修正いたしました。その結果、以下に述べる理由により、審査官殿がご指摘の拒絶理由は、全て解消したものと思料いたしますので、再度ご審査の上は速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。

２．本補正の概要
2.1 請求項1、14、23及び31の補正
独立請求項1、14、23及び31に、通信の調整に関して、以下の要素を加える補正を行いました。
　データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は
　データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止することのうちの少なくとも一方によって通信を調整すること。
請求項1及び31では、この限定を第1のネットワークインタフェース回路の機能として規定しました。請求項14及び23では、同じ限定を通信調整方法の工程として規定しました。なお、請求項1及び14は、「ネットワーク調整記述」を含むポリシーに係る発明です。これに対し、請求項23及び31は、「ネットワーク使用許可記述」を含むポリシーに係る発明です。両系列は、それぞれの基本構成を維持したまま、上記のアクセス制御に関する限定を追加したものです。
2.2 請求項2及び15の補正
請求項2及び15については、独立請求項1及び14において「データ要求許可記述」を導入したことに伴い、「前記データ要求元」及び「前記データ要求許可記述」として、先行する独立請求項との関連を明確にする補正を行いました。
また、請求項15については、補正前の文言における「前記第1のネットワークゾーン又は前記第2のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を少なくとも一部分が含む前記データ要求元」との語順を改め、次の関係が明確になるように補正しました。
ネットワーク調整記述が、データ要求元に関連付けられたデータ値を含むデータ要求許可記述を含むこと

データ要求元の少なくとも一部分が、第1のネットワークゾーン又は第2のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方の終点を含むこと

この請求項15の補正は、構成要素間の関係を変更するものではなく、補正前の請求項に規定されていた関係を、文法上明確にしたものです。
2.3 請求項10及び20の補正
請求項10及び20における「前記外部装置」について、日本語上の指示対象を明確にするため、本願明細書及び他の請求項で用いられている用語に合わせて「前記外部デバイス」と補正しました。
2.4 請求項39及び40の追加請求項1に従属する新たな請求項39及び40を追加しました。請求項39は、データ値が、個人識別可能データ、機密データ又は制御作動に関連付けられたデータのうちの少なくとも1つを含むことを規定します。請求項40は、データ要求許可記述が、データ値に関連付けられたデータ収集許可値を含み、当該データ収集許可値が、サンプリング速度若しくは通信速度、分解能値、時間遅延、データ格納量又はデータ失効基準のうちの少なくとも1つを含むことを規定します。

3. 補正の根拠
3.1 請求項1、14、23及び31の補正の根拠
請求項1、14、23及び31に追加した、
　データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又は
　データ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止することのうちの少なくとも一方によって通信を調整する構成は、本願明細書の段落［0234］及び［0235］並びに図73などに記載されています。具体的には、段落［0234］には、ネットワーク調整記述7304が、データ要求元7308に関するデータ値7310を含むデータ要求許可記述7306を含むこと、並びに第1のネットワークインタフェース回路5608が、当該データ要求許可記述7306に応答して、関連するデータ要求元7308を認可データ値7310に制限し、及び／又は関連するデータ要求元7308が無認可データ値7310にアクセスすることを防止することが記載されています。また、段落［0235］には、第2のネットワークインタフェース回路5610についても、同様のアクセス制御を行うことが記載されています。請求項1及び14に係る「ネットワーク調整記述」を用いるシステム及び方法は、段落［0371］ないし［0374］にも一般化して記載されています。
　また、請求項23及び31に係る「ネットワーク使用許可記述」を用いる方法及び装置は、段落［0375］ないし［0380］に記載されています。これらの記載と、段落［0234］及び［0235］並びに図73に記載されたデータ要求許可記述に基づくアクセス制御とに基づき、請求項23及び31に同様のアクセス制御を追加したものです。し
　したがって、請求項1、14、23及び31の補正は、当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内の補正であり、新規事項の追加には該当しません。
3.2 請求項2及び15の補正
　請求項2及び15の補正は、請求項1及び14に「データ要求許可記述」及び「データ要求元」を導入したことに伴い、これらを「前記データ要求許可記述」及び「前記データ要求元」として引用するように、用語の対応関係を整えたものです。ネットワーク調整記述が、データ要求元に関するデータ値を含むデータ要求許可記述を含む構成は、段落［0234］及び図73に記載されています。また、対応するシステム及び方法の構成は、段落［0372］及び［0374］に記載されています。したがって、請求項2及び15の補正は、新たな技術的事項を追加するものではなく、補正後の独立請求項との用語上の整合を図るものです。
3.3 請求項10及び20の補正
　請求項10及び20の補正は、拒絶理由通知書で指摘された「前記外部装置」を、本願明細書及び引用元の請求項で使用されている「前記外部デバイス」に修正するものです。請求項10が引用する請求項9の引用元である請求項4には、「外部デバイス」が導入されています。また、請求項20が引用する請求項19の引用元である請求項17にも、「外部デバイス」

が導入されています。したがって、請求項10及び20の補正は、当該外部デバイスの指示対象を明確にするための用語上の補正です。
3.4 請求項39及び40の追加
　請求項39に追加した、データ値が個人識別可能データ、機密データ又は制御作動に関連付けられたデータのうちの少なくとも1つを含む構成は、少なくとも本願明細書の段落［0006］、［0008］及び［0234］並びに図73に基づくものです。段落［0006］には、車両から収集されるデータが、個人情報、個人識別可能情報又は機密データを含み得ること、及び無認可アクセス等のリスクを低減するためにデータアクセスを制御することが記載されています。また、段落［0234］及び図73には、データ要求元に関するデータ値と、当該データ値へのアクセス制御とが記載されています。
　請求項40に追加した、データ収集許可値が、サンプリング速度若しくは通信速度、分解能値、時間遅延、データ格納量又はデータ失効基準のうちの少なくとも1つを含む構成は、本願明細書に記載されたデータ収集速度、分解能、通信条件、データ格納及びデータ失効に関する各種許可及び制限に基づくものです。特に、段落［0059］には、ポリシーが、データパラメータ、収集速度、分解能情報及び優先度値等を含み得ることが記載されています。また、段落［0237］には、データアクセス許可が、データ速度、単位時間当たりの集計データ量及び利用可能帯域幅の共有等を含み得ることが記載されています。
　したがって、請求項39及び40の追加も、当初明細書及び図面に記載された事項の範囲内であり、新規事項の追加には該当しません。

４．本願発明が特許されるべき理由
4-１　理由１（明確性）について
(a)「前記外部装置」（請求項１０）について
　請求項１０について、手続補正書において「前記外部装置」を、「前記外部デバイス」に修正する補正を致しました。その結果、項目（a）について当該拒絶理由は解消したものと思料いたします。
(b)「前記外部装置」（請求項２０）について
　請求項２０について、手続補正書において「前記外部装置」を、「前記外部デバイス」に修正する補正を致しました。その結果、項目（b）について当該拒絶理由は解消したものと思料いたします。

4-2 理由２（進歩性）について
（１）補正後の独立請求項について
　補正後の請求項1、14、23及び31は、データ要求許可記述に応答して、データ要求元を少なくとも1つの認可データ値に制限すること、又はデータ要求元が少なくとも1つの無認可データ値にアクセスすることを防止することのうちの少なくとも一方によって、通信を調整することを規定しています。
（引用文献１との対比）
　これに対し、引用文献1には、ゲートウェイがデータパケットの内容等に応じて、当該データパケットを他方のバスに転送するか否かを判断するフィルタリングが記載されているにすぎません。補正後の本願発明は、単なるパケットの転送可否を判断するものではなく、データ要求元と、当該データ要求元がアクセスを認可された又は認可されていないデータ値との関係に基づいて、データ値へのアクセスを制御するものです。したがって、引用文献1におけるパケット単位のフィルタリングと、補正後の本願発明におけるデータ要求元ごとのデータ値アクセス制御とは、判断の対象及び制御内容が異なります。引用文献1には、データ要求元を認可データ値に制限することも、データ要求元による無認可データ値へのアクセスを防止することも、記載も示唆もされていません。また、フィルタリングルールに従ってパケットの転送可否を判断することが周知であるとしても、そのことは、データ要求元ごとに認可されたデータ値の範囲を設定し、その範囲外のデータ値へのアクセスを防止する構成を意味するものではありません。引用文献1の記載から当該構成を

採用する理由又は動機付けも見いだせません。よって、補正後の請求項1、14、23及び31に係る発明は、引用文献1に基づいて当業者が容易に想到できたものではありません。
（２）請求項9について
　請求項9は、データ要求許可記述が外部通信帯域幅制限を含み、ゲートキーパーインタフェース回路が、当該外部通信帯域幅制限に応答して外部デバイスとの通信を調整することを規定しています。引用文献1の段落［0022］及び［0071］に記載された通過帯域の調整は、車載ゲートウェイが車両状態を監視し、その監視結果に基づいて通過させるデータを制限し、又は通過帯域を変更するものです。これに対し、請求項9では、外部通信帯域幅制限は、車両状態の監視結果ではなく、データ要求許可記述に含まれる許可条件です。さらに、ゲートキーパーインタフェース回路が、当該許可条件に応答して外部デバイスとの通信を調整します。したがって、引用文献1と請求項9とは、帯域幅を調整する根拠及びそのための構成が異なります。引用文献1には、外部通信帯域幅制限をデータ要求許可記述に含めること、及び当該外部通信帯域幅制限に応答して、ゲートキーパーインタフェース回路が外部デバイスとの通信を調整することのいずれも記載も示唆もされていません。よって、請求項9に係る発明も、引用文献1に基づいて当業者が容易に想到できたものではありません。
（３）引用文献１と引用文献2との組合せについて
　審査官殿は、引用文献2に、ゲートウェイ装置のポリシ情報を外部から取得して更新することが記載されていると認定されております、しかしながら、引用文献2は、データ要求元を認可データ値に制限し、又はデータ要求元による無認可データ値へのアクセスを防止する構成を開示するものではありません。また、ポリシの更新要求元に更新権限があるか否かを確認することと、通信の実行時に、データ要求元がアクセスできるデータ値の範囲を制御することとは、目的及び作用が異なります。したがって、引用文献1と引用文献2とを組み合わせても、補正後の本願発明におけるデータ要求元ごとのデータ値アクセス制御には至りません。
（結論）
以上のとおり、補正後の請求項1ないし40に係る発明は、引用文献1又は引用文献1及び2に基づいて当業者が容易に発明できたものではなく、特許法第29条第2項に基づく拒絶理由は解消されたものと思料いたします。

５．上記のように、本願出願人といたしましては、本意見書と同日付提出の手続補正書により、審査官殿ご指摘の拒絶理由はすべて解消したものと確信する次第ですので、再度ご審査の上、速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。